

労働者過半数代表者選出規定



昭和建設工業株式会社

(目 的)

第1条 本規程は、労働基準法その他の関係法令に基づき、労使協定の締結、就業規則の作成または変更に伴う意見聴取その他必要な手続を行う労働者過半数代表者の選出方法等を定める。

(選出単位)

第2条 過半数代表者は、次の事業場ごとに1名選出する。

- ① 本社
- ② ユーミーマンション管理センター天草店
- ③ 宇城営業所

- 2 候補者募集、投票および結果の周知は、原則として3事業場で同一時期に実施する。
- 3 投票対象者、候補者および投票結果は、事業場ごとに区分する。

(役 割)

第3条 過半数代表者は、所属する事業場の労働者を代表し、次の事項を行う。

- ① 36 協定その他の労使協定の締結
- ② 1 年単位の変形労働時間制に関する労使協定の締結
- ③ 就業規則および諸規程の作成または変更に伴う意見の提出
- ④ その他、法令に定める事項

(候 補 者)

第4条 候補者は、次の要件を満たす者とする。

- ① 選出対象となる事業場に所属する労働者であること
- ② 労働基準法上の管理監督者に該当しないこと
- ③ 候補者となることについて本人の同意があること
- ④ 会社の指名または意向により候補者となった者でないこと
- 2 部長、室長、課長その他人事または労務管理に関与する者は、原則として候補者から除外する。
- 3 係長、主任等については、職務内容および権限等を踏まえて判断する。

(投票対象者)

第5条 投票対象者は、選出基準日に各事業場に在籍するすべての労働者とする。

- 2 正社員、契約社員、パートタイマー、管理監督者その他雇用形態または役職を問わず、当該事業場に在籍する労働者を含む。

(候補者の募集)

第6条 候補者は、事業場ごとに自薦または他薦により募集する。

- 2 募集は、LINE WORKS のアンケート等により行い、選出目的、候補者要件、募集期

限、任期その他必要事項を明示する。

- 3 他薦の場合は、推薦された本人の同意を得なければならない。
- 4 会社は、候補者を指名し、または立候補を強制してはならない。

(選出方法)

- 第7条 選出は、LINE WORKS のアンケート機能を利用し、事業場ごとに投票または信任投票により行う。
- 2 候補者が1名の場合は信任投票とし、当該事業場の全労働者の過半数から信任を得た者を選出する。なお、全労働者の過半数から信任を得たれなかった場合には、候補者の再募集を行う。
 - 3 候補者が複数の場合は、候補者の中から1名を選択する投票を行い、当該事業場の全労働者の過半数の支持を得た者を選出する。
 - 4 いずれの候補者も過半数の支持を得なかった場合は、得票数上位者による再投票を行う。
 - 5 未回答者は支持者数に含めない。

(候補者がいない場合)

- 第8条 募集期限までに候補者がいない場合は、募集期間を延長し、再募集を行う。
- 2 再募集を行っても候補者がいない場合は、当該事業場の労働者による推薦または話合いにより候補者を定め、その候補者について信任投票を行う。
 - 3 会社が後任者または候補者を指名してはならない。

(任 期)

- 第9条 過半数代表者の任期は、原則として選出日から1年間とする。
- 2 本人の同意がある場合は、再任を妨げない。
 - 3 再任の場合も自動更新とはせず、改めて投票または信任投票を行う。
 - 4 3事業場の任期は、可能な限り同一期間とする。

(退 任)

- 第10条 過半数代表者が次のいずれかに該当した場合は退任する。

- ① 退職したとき
 - ② 他の事業場へ異動したとき
 - ③ 管理監督者となったとき
 - ④ 本人から辞任の申し出があったとき
 - ⑤ その他、職務の継続が困難となったとき
- 2 退任した場合は、速やかに後任者を選出する。

(会社の禁止事項)

第 1 1 条 会社および管理監督者は、次の行為をしてはならない。

- ① 候補者または過半数代表者を指名すること
 - ② 特定の候補者への投票を指示または誘導すること
 - ③ 立候補、推薦または投票を妨げること
 - ④ 投票内容の開示を求めること
 - ⑤ 過半数代表者であること等を理由として不利益な取扱いをすること
- 2 会社は、過半数代表者が労働者の意見集約その他の事務を円滑に行うことができるよう、LINE WORKS その他必要な設備の利用について必要な配慮を行う。

(結果の周知及び記録)

- 第 1 2 条 会社は、選出された過半数代表者の氏名、所属事業場、任期および選出方法を、LINE WORKS の掲示板等により当該事業場の労働者へ周知する。
- 2 会社は、候補者の募集、投票結果および選出結果に関する記録を作成し、選出日から 5 年間保存する。
- 3 選出に関する事務は、人事総務課が公正かつ中立に行う。

(附 則)

本規程は、2 0 2 6 年 7 月 1 日より施行する。